

1520949-34.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235513/2021 - 72º D.P. VILA

PENTEADO, 19926246 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3030/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO,

2235513 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1520949-34.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520949-34.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235513/2021 - 72º D.P. VILA

PENTEADO, 19926246 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3030/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO,

2235513 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MARCELINO OLIMPIO DO NASCIMENTO JUNIOR e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

MARCELINO OLIMPIO DO NASCIMENTO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c.c. artigo 61, II, j, ambos do Código Penal, porque, em 30 de agosto de 2021, por volta da 01h45, na Rua Mariana de Chaves, bairro Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, atuando em concurso com Otávio José da Silva Neto (falecido) e com terceiro indivíduo não identificado, teria subtraído para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, e violência, o veículo Chevrolet/Prisma, de placas FQN-3190, um telefone celular Samsung/Galaxy S5, um

telefone celular Samsung/Galaxy S6 Edge, uma máquina de cartão de crédito Pagseguro Uol, um cartão bancário da Caixa Econômica Federal e a quantia de R\$ 108,25, em espécie, tudo de propriedade da vítima Wesdley Rodrigo Carvalho da Silva. Recebida a denúncia (p. 82/83), o réu foi citado (p. 103) e apresentou sua resposta à acusação (p. 107), que foi rejeitada (p. 109).

Durante a instrução processual, a vítima e quatro testemunhas foram ouvidas. Ao final, o réu foi interrogado (p. 148/149).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação, nos moldes da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação da pena base em patamar superior ao mínimo legal, pela incidência da agravante da calamidade pública e das majorantes relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, pela imposição de regime inicial fechado, bem como pela manutenção da prisão preventiva (p. 141/147). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, por fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, o afastamento da agravante do artigo 61, II, j, do Código Penal e da majorante relativa ao emprego de arma de fogo ou, subsidiariamente, a aplicação de uma única causa de aumento, em seu patamar mínimo, a fixação de regime mais brando que o fechado e a concessão do direito de recorrer em liberdade (p. 153/158).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria delitiva evidenciam-se pelo auto de prisão em flagrante de p. 05/06, pelo boletim de ocorrência de p. 15/21, pelo auto de exibição e apreensão de p. 28/31, pelo auto de reconhecimento de objeto de p. 32 e pelo conteúdo da prova oral.

A vítima Wesdley Rodrigo Carvalho da Silva disse que, por ocasião dos fatos, conversava com sua namorada, quando foi abordado por 04 (quatro) indivíduos, que, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto. Cada par de agentes aproximou-se por um lado do automóvel e, conquanto tenha tentado empreender fuga, não conseguiu ligar o veículo. Frustrada a tentativa, desembarcou do automóvel. Os agentes, abordando-o, apropriaram-se de seus bens e, dentre eles, de seu celular, e, neste momento, tendo tentado demovê-los da pretensão de subtrair o veículo, por se tratar de um instrumento de trabalho, foi agredido e preso no porta-malas. Afirmou que, devido à existência de um botão “corta combustível”, os agentes não conseguiram ligar o veículo e, para liberação, muito agressivos, o retiraram do compartimento. Após, pretendiam reconduzi-lo ao porta malas. Por medo de ser levado, reagiu, entrando em luta corporal com os roubadores e, em dado momento, os agentes, ligando o veículo, deixaram o local. Descreveu o rapaz que assumiu a direção como sendo um indivíduo alto, de cerca de 1,80m, branco, vestindo jaqueta preta e um boné. Observou que, na ocasião, estava nervoso e, “por isso, eu não consigo identificar, assim, o rosto específico dele”. Dentre os bens subtraídos, recuperou dois celulares, o automóvel e determinada quantia em dinheiro. Na delegacia, viu o réu sendo conduzido para seu interior. Era um rapaz alto, branco, de jaqueta preta e, ali, não efetuou qualquer tentativa de reconhecimento pessoal. Questionado sobre a agressividade dos agentes, disse que “bateram, bateram muito, minha perna ficou roxa, fiquei com dor nas costas, me bateram, bateram muito mesmo (...) minha coluna, até hoje sinto que minha coluna ainda dói, fiquei com escoriação no cotovelo também, porque acabei caindo (...) fiquei com muita dor”. Ficou com trauma psicológico, mas não se submeteu a exame de corpo de delito. Confirmou ter visto os agentes apontando a arma de fogo em sua direção, mas não soube precisar a espécie e quantidade. Informou complementar renda trabalhando como motorista de aplicativo e, por este motivo, ter solicitado que o automóvel não fosse subtraído. Em tentativa de reconhecimento pessoal, não reconheceu nenhum dos indivíduos que lhe foram apresentados e, dentre eles, inclusive, o acusado (placa de nº 01), como autor do delito.

A testemunha Samuel Tillvitz da Luz, policial militar, disse que estava em patrulhamento, quando o COPOM noticiou a ocorrência de um roubo de veículo em andamento e que, por estar próximo, deslocou-se até o local. Manteve contato com a vítima e, por seu intermédio, tomou conhecimento de que os agentes, embarcados em

seu automóvel, teriam se direcionado à Avenida João Paulo ("foi muito rápido, só deu tempo dela apontar a direção (...) e o modelo do veículo"). Adentrando na via, avistou o veículo e iniciou seu acompanhamento. Em dado momento, seu condutor ingressou em uma rua sem saída e, ao seu final, seus ocupantes desembarcam e empreenderam fuga a pé. Após perseguição, abordou o motorista. Confirmou que o automóvel, na ocasião, era conduzido pelo réu. Negou que, sob posse de Marcelino, tenha localizado uma arma de fogo ou, ainda, qualquer pertence da vítima. Declinou não se recordar do que havia no interior do veículo e informou que após ingresso na rua sem saída, pelo lado direito do automóvel, houve o descarte de um simulacro de arma de fogo (recuperado após o término da ocorrência). Afirmou que, o réu, sem negar participação no delito, informou que não havia feito mal à vítima e que não havia "mais armas".

A testemunha Paulo Cesar Bezerra Santo, policial militar, ressaltou que a prisão de Marcelino foi feita por equipe diversa e que, somente no distrito policial, manteve contato com o acusado. Contou que, sua equipe, foi a responsável por abordar Otávio - o "comparsa" que, após confronto, faleceu no hospital. Disse que, na ocasião, estava em patrulhamento, quando foi cientificado do acompanhamento de um veículo roubado, do subsequente desembarque de seus ocupantes e do início de uma tentativa de fuga a pé. Mantendo o patrulhamento em ruas adjacentes, avistou um rapaz que, à vista da viatura, de imediato, disparou contra a equipe e, após revide, caiu ao solo. Otávio foi socorrido e, não obstante, faleceu durante uma cirurgia. Confirmou que o rapaz, na ocasião, portava uma arma de fogo e que o armamento, na delegacia, foi reconhecido pela vítima. Disse que, em posse de Otávio, localizaram o aparelho celular da vítima e que, no distrito policial, por fotografia, Wesdley reconheceu o rapaz como um dos autores do ilícito.

As declarações das testemunhas Thiago Maschion Angelin da Silva e Cezar Marino Barros Neto, também policiais militares, foram, em suma, no mesmo sentido das de seus parceiros Samuel e Paulo Cesar, respectivamente. Em acréscimo, contudo, Thiago relatou que o réu, questionado, confirmou sua participação no roubo e que, após fuga a pé, tendo realizado perseguição, não o perderam de vista. Cezar, por sua vez, disse não se recordar se, em posse de Otávio, teriam localizado qualquer bem da vítima.

Interrogado, o réu Marcelino Olimpio do Nascimento Junior negou o cometimento do delito. Disse que conhece os rapazes que praticaram o roubo e que, na data fatos, frequentava uma casa de show, na Freguesia do Ó ("La quebrada"), com dois indivíduos, onde houve consumo de álcool e de substâncias entorpecentes. Em determinado momento, os dois saíram e, após alguns instantes, por mensagem, foi orientado a encontrá-los na Avenida João Paulo. Para chegar à Avenida, apenas precisou descer a rua onde estava. Após encontra-los, Otávio, alegando não dispor de condições de dirigir, pediu que assumisse a condução do automóvel e, após menos de 01 (um) minuto, passaram a ser perseguidos por uma viatura. Otávio, ante a iminência da abordagem, solicitou que não parasse, por temer seu preso. Por estar sob efeito de álcool e drogas e, em consequência, não compreender adequadamente o que ocorria, acatou a solicitação, somente parando após ingressar em uma rua sem saída. Contou que, ali, desembarcaram e fugiram por diferentes vielas e que, alcançado por um dos policiais, se entregou.

Pois bem.

Sob o crivo do contraditório judicial, a vítima foi formalmente ouvida e, mantendo versão convergente àquela apresentada em solo policial, confirmou a prática do ilícito. Ratificado sua declaração anterior, afirmou que, por ocasião dos fatos, estava no interior de seu veículo, quando foi abordada por 04 (quatro) agentes que, fazendo uso de violência e grave ameaça - esta, consubstanciada no porte ostensivo de objeto que lhe pareceu ser uma arma de fogo - subtraíram seus pertencentes e, dentre eles, inclusive, o automóvel e dois celulares.

Em relação à autoria, negou a realização de tentativa de formal reconhecimento na delegacia e, em audiência, deixou de reconhecer qualquer dos indivíduos que lhe foram apresentados como autores do ilícito. Ainda assim, ressaltando não ter memorizado o rosto de qualquer dos roubadores, descreveu aquele que assumiu a condução do automóvel por sua altura, tom da pele e vestimenta e asseverou que o

réu, no momento de ingresso na delegacia, conferia com as características descritas.

Concomitantemente, do depoimento dos policiais Samuel e Thiago, extrai-se que, logo após o cometimento do ilícito, ambos localizaram a vítima no endereço da abordagem; que, na direção apontada, localizaram o veículo; que, ante a iminente abordagem, Marcelino, seu condutor, intentou fuga; e que, o rapaz, uma vez capturado, não buscou convencê-los de sua inocência.

Perante o caráter incriminador das assertivas, convém ressaltar que, em crimes de patrimoniais, são de extrema relevância as afirmações das vítimas, não merecendo acolhimento alegações que minimizem sua importância ou credibilidade. Nos autos, inexistente indicativo de que Wesdley tenha atuado com o deliberado intuito de prejudicar o réu e, na jurisprudência, é pacífico o reconhecimento de seu valor probatório: não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se poderá imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente" (JUTACRIM 90/318).

Da mesma forma, quanto aos policiais, inexistente elemento capaz de infirmar o teor e a credibilidade dos depoimentos prestados, sendo certo que o simples fato de serem agentes do Estado não se mostra suficiente para tanto. Cabia à Defesa alegar e comprovar fato concreto capaz de relativizar a prova testemunhal colhida, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, 'o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal' (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp nº 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/05/2017). Em contrapartida, a versão exculpatória sustentada pelo acusado, sendo inconsistente, não se mostra capaz de infirmar as evidências de materialidade e autoria que decorrem do restante do conjunto probatório.

Interrogado, Marcelino buscou convencer o juízo de que se encontrava no estabelecimento comercial "La Quebrada" e que, após receber uma ligação telefônica de amigos, dirigiu-se à Avenida João Paulo; ali, a pedido de Otávio, assumiu a direção do automóvel; e, após, intentou fuga.

As escusas, contudo, não convencem.

Em primeiro lugar, em nenhum momento arguiu ter sido vítima de coação e, não obstante, interrogado pela autoridade policial, confessou sua participação no ilícito, declarando que "na madrugada (...) decidiram roubar um carro para darem um rolê juntos"; que "foram à pé até uma rua próxima, e no momento em que avistaram um carro estacionado, cujo motorista estava distraído" decidiram "que iriam abordá-lo, sendo que um de seus amigos, (...) na posse de uma arma de brinquedo abordaram a vítima, mandando descer do carro" e, não bastasse,, que "confessou aos militares sua participação no crime de roubo, afirmando que o combinado era de que somente ficaria no 'cavalo' (p. 13/14).

Não bastasse, por não ser crível que os roubadores, após a dificuldade enfrentada para subtrair o veículo - "corta combustível" e resistência da vítima -, houvessem optado por parar em avenida paralela para contatá-lo, aguardar que saísse do estabelecimento e concluísse um percurso de cerca de 02 (dois) minutos

(<https://www.google.com/maps/dir/La+Quebrada+Lounge+-+R.+Mario+Maldonado,+115+-+Freguesia+do+%C3%93,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+02738-110/-23.4889138,-46.6881547/@-23.4886443,-46.6887797,18z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x94cef970cfe48f13:0xb5517167e5f63186!2m2!1d-46.6868165!2d-23.4890784!1m0!3e2>),

para, em fim, entregar-lhe a condução do automóvel.

Neste ponto, releva destacar que os policiais estavam em local próximo, foram comunicados da ocorrência no curso do iter criminis, mantiveram brevíssimo contato

com a vítima e, ingressando na Avenida João Paulo, de pronto, avistaram o automóvel e iniciaram os procedimentos tendentes à sua abordagem. Demonstrada a inconsistência da narrativa, forçoso convir que o réu apenas buscou se eximir das consequências jurídicas atribuídas ao ilícito efetivamente praticado. Admitida a prática do roubo e delimitada sua autoria, passo as majorantes descritas pela denúncia.

Iniciando pela constante do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, o depoimento da vítima, tendo confirmado o envolvimento de, ao menos, quatro indivíduos e descrito contribuição efetiva de todos ao cometimento do ilícito, comprova, suficientemente, o concurso de agentes. A circunstância é ainda corroborada pela informação policial de que o telefone celular da vítima foi localizado em posse de Otávio e, ainda, pela primitiva confissão de Marcelino, no ponto em que indica a participação de outros dois agentes.

Segundo consta evidenciado pela prova, os agentes, em pares, aproximaram-se pelas laterais do veículo e, anunciado o assalto, valeram-se da superioridade numérica para potencializar a capacidade coativa da ameaça empregada.

Por outro lado, inviável reconhecer o emprego de arma de fogo.

A narrativa policial viabiliza a conclusão de que, os agentes, durante a abordagem, estavam em posse de um simulacro e de uma arma de fogo. A vítima, no entanto, apenas confirmou o uso de um único "armamento" e, em sede policial, reconheceu o simulacro apreendido como sendo "a pistola utilizada no momento do roubo" (p. 32). Perante a informação, sendo mais provável que os agentes fizeram uso efetivo, tão somente, da arma de brinquedo, inviável o reconhecimento da majorante.

Dessarte, tendo se comprovado que o réu, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial acusatória, subtraíu, mediante grave ameaça e concurso de agentes, bens pertencentes à vítima Wesdley Rodrigo Carvalho da Silva, sua condenação nas penas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal é medida de rigor.

Em consequência, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais apresentadas pelo artigo 59 do Código Penal, a violência empregada pelos agentes, tendo se demonstrado exacerbada, viabiliza a fixação da pena base acima do mínimo legal. Por isso, fixo-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 à 66 do Código Penal, reconheço em benefício do réu, a menoridade relativa (p. 120) e a confissão espontânea - esta, em reconhecimento à contribuição de sua primitiva confissão. Em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reconduzo a pena ao mínimo legal.

Por outro lado, ainda em segunda fase, rejeito a agravante referida em denúncia.

Nada nos autos indica que o réu tenha se valido da calamidade pública como elemento facilitador para a prática do crime, não tendo a agravante imputada aplicação na hipótese.

No mesmo sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. (...) Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento"

(TJSP; Apelação Criminal 1509828-43.2020.8.26.0228; Relator(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021); e, ainda, "FURTO SIMPLES TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. (...) PENA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito. (...)" (TJSP, Apelação Criminal 1501941-42.2020.8.26.0540, Relator (a): Willian Campos, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 08/06/2021, Data de Registro: 08/06/2021).

Na terceira fase, aplicando a majorante relativa ao concurso de agentes, aumento as penas em 1/3, obtendo um total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que torno definitivas ante a ausência de causas de

diminuição de pena.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, imponho, para início do cumprimento da pena de reclusão, o regime fechado. Conquanto primário, o acusado, tendo praticado delito de expressiva gravidade, o fez pouco tempo após ser colocado em liberdade, por decisão de outro juízo (p. 43/44) e após ter, durante a menoridade, respondido três processos de execução de medida sócio educativa, a evidenciar a necessidade fixação de regime mais gravoso para reprovação do delito. Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, vez que, no caso, a fixação do regime inicial não encontra fundamento apenas no quantum de pena privativa de liberdade, mas, principalmente, nas condições subjetivas do réu e na gravidade concreta do delito. Nessa esteira, inviável, por ora, o cômputo do período de prisão cautelar.

No mais, o réu não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência CONDENO o réu MARCELINO OLIMPIO DO NASCIMENTO JUNIOR, qualificado nos autos, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa no patamar mínimo legal.

O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Após ser preso em flagrante, permaneceu custodiado durante toda a instrução e não houve qualquer alteração da situação fática que determinou a conversão em prisão preventiva. Ademais, conquanto primário, as circunstâncias do crime, sua anterior submissão a medida sócio educativa (p. 45/46) e o cometimento de delito pouquíssimos dias após cumprimento de alvará expedido em seu benefício (p. 44) evidenciam que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em seu caso, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública, ante a concreta possibilidade de reiteração de atos criminosos.

Deixo de fixar valor mínimo para indenização da vítima, por inexistência de contraditório.

Remeta-se cópia da presente decisão à vítima.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento (ou aditamento) e comunicações legais.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA